

1500649-61.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2051851/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 16389009 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

1484/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2051851 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500649-61.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500649-61.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2051851/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 16389009 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

1484/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2051851 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

1484/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO JOSE DA SILVA FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

RONALDO JOSÉ DA SILVA FERREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 09h40min, na Rua Natividade da Serra, próximo ao numeral 200, bairro Vila Guararapes, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 250 (duzentas e cinquenta) porções de cocaína, em forma de "crack", com peso bruto de 166,7g e peso líquido de 32,1g, 33 (trinta e três) porções de cocaína, com peso bruto de 37,8g e peso líquido de 17,9g, além de 08 (oito) invólucros de "Cannabis Sativa L", em forma de "haxixe", com 3,7g bruto e 1,2g líquido, assim agindo sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

A Denúncia foi recebida em todos os seus termos, de acordo com a decisão de fls. 102/104, em 06/04/2021.

Designada a audiência de instrução para o dia 06 de outubro de 2021, às 14h15min, conforme fls. 152/156, presentes o réu, as vítimas e as testemunhas, foi aquele interrogado e as demais ouvidas.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 7/9, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e pelo laudo de exame químico toxicológico (definitivo) de fls. 78/80, evidenciando tratar-se de cocaína e maconha as substâncias apreendidas com o réu.

O réu, interrogado em solo policial (fls. 6), valeu-se da prerrogativa constitucional do silêncio. Em audiência, alegou que estava em uma biqueira, em região próxima ao clube de futebol Guarani F.C., com apenas R\$ 20,00 e três porções de cocaína em forma de "crack", os quais carregava em uma cápsula preta. Informou também que não correu quando viu os guardas municipais, sendo por eles abordado de maneira violenta, ocasionando machucados em seu rosto.

Tal versão restou isolada no conjunto probatório robusto que se formou nos autos, suficientemente cristalino para ensejar sentença condenatória.

Os guardas municipais L.O.T. e C.S.S., ouvidos sob o crivo do contraditório, contaram que estavam em patrulhamento de rotina em uma região conhecida por abrigar usuários de drogas e traficantes, quando avistaram Ronaldo carregando uma pochete, o qual demonstrou atos típicos de mercancia de entorpecentes ilícitos com uma mulher que aparentava ser usuária de drogas. Quando Ronaldo visualizou as motocicletas dos agentes, tentou empreender fuga, oportunidade em que foi capturado, sendo em sua pochete encontrados e apreendidos os entorpecentes ilícitos. Houve confissão informal e o réu foi reconhecido.

A droga apreendida, submetida a exame, apresentou resultado positivo para maconha e cocaína (vide laudo de constatação às fls. 13/15 e laudo de exame químico toxicológico - definitivo - às fls. 78/80). O exame de corpo de delito de Ronaldo (fls. 76/77) não constatou as lesões por ele relatadas.

Somado a isso, não há motivo para se duvidar da palavra dos guardas municipais ouvidos em Juízo e em solo policial. Ressalta-se, outrossim, que a circunstância da testemunha ser agente do Estado não a torna suspeita, sendo tal tese, inclusive, superada pela jurisprudência, de modo que, não se mostra razoável desmerecer o valor probante de suas palavras sob o fundamento calcado, tão somente, na profissão da testemunha. Os depoimentos dos guardas municipais são válidos e gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando apresentados de forma tão harmônica em relação às demais provas. O depoimento dos agentes do Estado foi claro, em solo policial e em audiência, ao declarar que encontraram na pochete que o réu trazia junto ao seu corpo a vasta diversidade e quantidade de entorpecentes apreendida. Ademais, os guardas municipais reconheceram o réu em Juízo.

Deste modo, a quantidade de droga apreendida, forma de acondicionamento (em embalagens de mercancia), demonstra que a droga encontrada com o réu não era para consumo próprio, mas sim destinada à venda. Diante disso, indubitável a caracterização do crime de tráfico de drogas em relação ao réu. Afasto, assim, a tese defensiva de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Em virtude da prova inequívoca da autoria e da materialidade, passo a dosar a pena do réu Ronaldo conforme o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006:

Fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses anos de reclusão e pagamento de 583 dias-multa em razão dos maus antecedentes que ostenta o réu conforme o art. 59 do Código Penal (fls. 37/38 e 45).

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento, nem de diminuição de pena, totalizando pena supra.

Considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, delito não por acaso equiparado a hediondo, como também os maus antecedentes, necessário que o início do

cumprimento da pena privativa de liberdade se dê no regime fechado, mesmas razões pelas quais mantenho a prisão preventiva, que é agora necessária, também, para garantir a aplicação da lei penal.
Deixo de levar em conta a detração, por não haver informações a respeito da conduta carcerária.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu RONALDO JOSÉ DA SILVA FERREIRA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, de valor unitário mínimo.

Custas de 100 Ufesps.

P.I.C.

Campinas, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA